

Số: 604 /STP-BTTP

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 9 năm 2025

V/v hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị tổ
chức Đại hội hợp nhất các Hội Công
chúng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình
Thuận, Đắk Nông (cũ)

Kính gửi: Ban Chấp hành Hội công chúng viên tỉnh Lâm Đồng,
Bình Thuận, Đắk Nông (cũ).

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 36/HCCV ngày 19/8/2025 của Hội công
chúng viên tỉnh Lâm Đồng về việc đề cử Ban Chấp hành lâm thời và lập Đề án
hợp nhất Ban chấp hành Hội công chúng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk
Nông (cũ) thành Hội công chúng viên tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi kiểm tra hồ sơ và các tài liệu kèm theo, Sở Tư pháp đề nghị Ban
chấp hành các Hội công chúng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ)
thực hiện một số nội dung sau:

- **Thứ nhất:** Đối với hồ sơ xin chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh cho
phép Đại hội hợp nhất và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời, Hội đồng Khen thưởng
- kỷ luật lâm thời: Đề nghị Ban chấp hành Hội công chúng viên vận dụng theo
hướng dẫn tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày
08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, cụ thể:

“...2. Hồ sơ chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội, gồm:

a) Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội (bản chính); trong đó nêu
rõ lý do, sự cần thiết và phù hợp quy định của pháp luật;

b) Đề án chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội đã được ban chấp hành hội thông
qua (bản chính), trong đề án gồm: Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao
động, hội viên; phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động; trách nhiệm,
nghĩa vụ phải thực hiện; danh sách ban chấp hành và ban kiểm tra của hội mới;

c) Nghị quyết của ban chấp hành hội về việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất
hội (bản chính);”.

Đối chiếu với Hồ sơ kèm theo Công văn số 36/HCCV ngày 19/8/2025 của
Hội công chúng viên tỉnh Lâm Đồng, thì còn thiếu: Đơn đề nghị sáp nhập (bản
chính); trong đó cần nêu rõ **lý do, sự cần thiết và phù hợp quy định của pháp
luật**.

- **Thứ hai:** Đối với Đề án sáp nhập: Đề nghị nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa
một số nội dung sau:

+ Tại Đề án còn thiếu các nội dung “*phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động; trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện;*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP.

+ Tại số thứ tự 02 Mục II Phần III về lộ trình hợp nhất: Dự thảo quy định “... hoàn thành việc xây dựng **Đề án báo cáo Sở Tư pháp để trình Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh quyết định** cho phép hợp nhất 03 Hội và chỉ định Ban chấp hành hội lâm thời”, tuy nhiên tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng, quy định: “**Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh** thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội công chứng viên tại địa phương.” và khoản 2 Điều 39 Quyết định số 1178/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, quy định: “2. Hội công chứng viên chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi Hội công chứng viên được thành lập, do Sở Tư pháp trực tiếp tham mưu, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo quy định của pháp luật; bảo đảm kết hợp giữa tăng cường quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của Hội công chứng viên.”. Do đó, đề nghị chỉnh sửa lại nội dung “**báo cáo Sở Tư pháp để trình Sở Nội vụ thẩm định**” cho phù hợp thẩm quyền nêu trên.

+ Đối với quy định “*Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh cho phép hợp nhất 03 Hội, Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng tiến hành tổ chức Đại hội*”, thời gian Đại hội hợp nhất Hội công chứng viên theo hướng dẫn tại Công văn số 223/STP-BTTP ngày 31/7/2025 của Sở Tư pháp tại số thứ tự 02 đã nêu “..., thông nhất thời gian Đại hội trong Quý III năm 2025”, vì vậy đề nghị Ban Chấp hành Hội công chứng viên quy định cụ thể thời gian Đại hội xong trong Quý III năm 2025. Đồng thời, điều chỉnh thời gian quyết toán tài chính tại số thứ tự 01 Mục II Phần IV cho phù hợp với việc điều chỉnh thời gian Đại hội.

+ Đối với quy định “*Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Đại hội hợp nhất, Ban chấp hành gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh (để phê duyệt Nội quy)*”, Tuy nhiên, tại điểm b khoản 3 Điều 18 Quyết định số 1178/QĐ-BTP quy định “*Đại hội Hội công chứng viên có nhiệm vụ, quyền hạn: ... Ban hành nội quy hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy của Hội công chứng viên (nếu có)*”. Như vậy, việc ban hành nội quy là nhiệm vụ của Đại hội Hội công chứng viên, đề nghị quy định lại nội dung này cho phù hợp.

Ngoài ra, đề nghị rà soát kỹ toàn bộ dự thảo Đề án bảo đảm chặt chẽ về thể thức và nội dung của Đề án.

- **Thứ ba:** Đối với Nghị quyết: Nghị quyết đã được ký ban hành nhưng chưa có số của Nghị quyết, đề nghị bổ sung số nghị quyết; đồng thời sửa lại ngày tháng thông qua Nghị quyết (ở phần cuối Nghị quyết) cho phù hợp.

Ngoài ra, trước khi Ban chấp hành lâm thời tổ chức họp để xây dựng Dự thảo Đề án, phương án nhân sự, các nội dung khác liên quan đến Đại hội, đề nghị đăng ký làm việc và xin chủ trương của Sở Tư pháp để Sở Tư pháp có ý kiến chỉ đạo, định hướng chung.

Sở Tư pháp đề nghị Ban Chấp hành 03 Hội công chứng viên Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận (cũ) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và gửi bản chính (có đóng dấu đỏ) các văn bản có liên quan về Sở Tư pháp chậm nhất ngày 10/9/2025 để Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc;
- Phó Giám đốc phụ trách;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Tài